



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-605-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 10 de Junio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00046171-SI-SECPDU - Revocar el permiso de uso, precario y gratuito, otorgado a la empresa TAKO S.R.L.-

VISTO: los Decreto-Ley Nros. 6769/1958 (y sus modificatorias) y 9533/1980 (y sus modificatorias), el Decreto Provincial N° 1980/1977, el Decreto N° 1189/1996, el Expediente N° EX-2025-00046171-SI-SECPDU, y;

Considerando:

Que la Subsecretaría de Planeamiento Urbano inició las actuaciones citadas en el Visto, con el objeto de solicitar medidas la adopción de medidas que considera necesarias para el adecuado desarrollo del Master Plan denominado "San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)", el cual prevé una reorganización integral de la zona costera, orientada a la puesta en valor del espacio público y la integración de los corredores costeros de partidos vecinos con la ribera sanisidrense, de manera fluida y armónica. Todo ello con la finalidad de consolidar un corredor costero, público, continuo, accesible y verde, que garantice el libre acceso tanto a los vecinos como a los turistas que visitan el Municipio, permitiendo que todos puedan disfrutar plenamente del Río de la Plata y acceder a nuevos espacios públicos de calidad;

Que, para el desarrollo del citado plan, se realizaron estudios sobre la topografía, la vegetación, las vistas panorámicas y la relación entre los espacios naturales y urbanos, con el fin de proporcionar una base sólida para el diseño de intervenciones que respeten y potencien el entorno natural;

Que el "San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)" se implementa en cuatro etapas, las cuales se desarrollan en sectores estratégicos seleccionados en función de su relevancia territorial y la viabilidad técnica y operativa para la ejecución del mencionado Plan;

Que, en ese sentido, entre otras acciones, este Departamento Ejecutivo ha promovido, en el marco del Expediente N.º 12.604/2024 elevado al Honorable Concejo Deliberante, la revisión de ciertas disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano, con el fin de acompañar los lineamientos del "San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)", evaluando posibles adecuaciones normativas que favorezcan el uso público del frente costero y la generación de espacios destinados al deporte, el esparcimiento y la integración comunitaria;

Que, en el marco de la implementación del "San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)", la primera etapa contempló la obra de mejora y puesta en valor del Paseo Costero 33 Orientales, mediante una intervención integral sobre más de cinco mil metros cuadrados (5.000 m²), que incluyó la revalorización del monumento histórico, la instalación de solados, mobiliario urbano y luminarias, trabajos de tablestacado para defensa costera, dársenas de estacionamiento y una bajada náutica, junto con tareas de paisajismo. En tanto, la segunda etapa —actualmente en ejecución— tiene por objeto mejorar la conectividad entre la trama urbana y la ribera, priorizando la calle Roque Sáenz Peña como eje estratégico, previéndose intervenciones sobre el espacio público, tales como senderos hacia el Bosque Alegre, la

construcción de un muelle urbano y la instalación de juegos infantiles, equipamiento y parquización, fortaleciendo así la vinculación entre el Alto y el Bajo de San Isidro;

Que, en línea con los objetivos del desarrollo sostenible y los principios del turismo sustentable, el “San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)” procura restituir al desarrollo y ejecución de las políticas públicas establecidas en el Master Plan aquellos sectores ribereños de dominio público provincial, bajo administración y jurisdicción municipal, que actualmente se encuentran afectados a usos comerciales privados, con el fin de asegurar su uso y disfrute públicos. En ese marco, se promueve un modelo de gestión costera que garantice el uso recreativo del espacio público, la preservación ambiental, la equidad en el acceso y el fortalecimiento de la identidad local, procurando que la costa sanisidrense sea motivo de orgullo para vecinos y turistas por igual;

Que, por lo tanto, se prevén acciones a desarrollar en la parcela de dominio público, identificada catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, partida provincial: 131643, en la cual, a principios del año en curso, se encontraban instalados los establecimientos denominados con el nombre de fantasía “Catalejo” (administrado por la firma KOTA S.R.L.) y “Barisidro”, (administrado por la firma TAKO S.R.L.);

Que dichas ocupaciones, tienen como antecedente la concesión del citado predio a la firma “JUAN JORGE TOMÁS GONÇALVES Y ASOCIADOS”, otorgada en el marco de la Licitación Pública N° 19/1987;

Que debido al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el mencionado concesionario, el contrato de concesión resultante de la referida Licitación fue rescindido por Decreto N° 681, de fecha 20 de mayo de 1996, procediéndose a la recuperación del predio por parte del Municipio, el cual incluía los locales en cuestión;

Que por circunstancias particulares de ese momento, y la necesidad de control y custodia de los locales y los predios costeros circundantes, se otorgó una autorización precaria a las firmas que venían explotando comercialmente los locales ya mencionados, mediante el Decreto Municipal N° 1189, de fecha 6 de agosto de 1996, en los siguientes términos: *“Hácese saber a las firmas KOTA S.R.L. y TAKO S.R.L. que podrá autorizarse en forma precaria y hasta tanto se entregue el predio a los nuevos adjudicatarios las explotaciones de los comercios denominados “CATALEJO” y “BARISIDRO” respectivamente, ubicados en la calle Roque Saenz Peña y el Río de la Plata, de este Partido, y con las dimensiones que poseen en la actualidad.”* (artículo 1°), dejando sentado expresamente que *“Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser revocadas de oficio por esta administración en cualquier momento, sin derecho de reclamo alguno por parte de las mencionadas empresas.”* (artículo 2°). A su vez, que *“Las empresas autorizadas deberán gestionar ante la Subsecretaría de Inspección General la correspondiente autorización precaria de funcionamiento, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en la materia. Asimismo, deberán contratar a su costo un servicio de seguridad a fin de resguardar los bienes municipales existentes en el predio, e impedir los vuelcos clandestinos de basura en el mismo. A tales efectos presentarán un organigrama del mismo con anterioridad a la expedición de la mencionada autorización precaria de funcionamiento”* (artículo 3°);

Que a fin de avanzar con la ejecución de la Etapa 2 del “SI PUC”, las áreas técnicas del Municipio tomaron contacto con las empresas KOTA S.R.L. y TAKO S.R.L. para acordar la forma y plazos en que deberían dar por finalizada la ocupación precaria de los referidos locales comerciales y proceder a la entrega de los inmuebles, libres de personas y bienes de su propiedad;

Que la empresa KOTA S.R.L. se avino a restituir a la Municipalidad de San Isidro el inmueble que ocupaba, mediante la suscripción del Convenio CONVE-2024-96-SI-DELE, registrado por Decreto de este Departamento Ejecutivo N° 1778, de fecha 16 de diciembre de 2024;

Que pese al tiempo considerable transcurrido desde que se iniciaron las instancias de diálogo con la empresa TAKO S.R.L, no ha sido posible, hasta la fecha, arribar a un acuerdo para la restitución al Municipio de la fracción del inmueble en la que funciona el local comercial “Barisidro”, sin que la empresa haya aportado justificación razonable alguna que fundamente su accionar;

Que el Decreto-Ley N.º 9533/1980 y sus modificatorias establece el régimen aplicable a los inmuebles de propiedad de la Provincia de Buenos Aires y de los Municipios, disponiendo expresamente que dichos bienes sólo pueden ser asignados a particulares a título precario, por un plazo limitado no superior a cinco (5) años y con cargo, debiendo abonarse un canon no inferior al diez por ciento (10 %) del valor fiscal del inmueble por año (artículo 28), salvo en casos excepcionales, los cuales no se configuran en la situación bajo análisis (artículo 29);

Que, de lo expuesto, surge con claridad que, la empresa TAKO S.R.L., se ha visto beneficiada con un permiso de uso precario sobre un inmueble del dominio público, otorgado oportunamente en el marco de una situación excepcional y transitoria derivada de la rescisión de un contrato de concesión ocurrida hace casi treinta (30) años. Dicha situación ha devenido en una ocupación que excede ampliamente el plazo máximo de cinco (5) años previsto por la normativa vigente. Asimismo, cabe señalar que dicho uso ha sido ejercido de manera totalmente gratuita, en tanto la empresa no ha abonado suma alguna a este Municipio en concepto de canon por la utilización diferenciada del dominio público;

Que el propio Decreto N.º 1189/1996, mediante el cual se autorizó el uso parcial del inmueble para la explotación comercial del local identificado como “Barisidro”, dejó expresamente establecido el carácter transitorio y revocable de dicha autorización, la cual podía ser dejada sin efecto en cualquier momento y sin que ello generara derecho a reclamo alguno por parte de la firma autorizada;

Que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido de manera uniforme que los permisos de uso sobre bienes de dominio público constituyen actos de mera tolerancia por parte de la Administración, lo que justifica su carácter esencialmente precario, siendo revocables en cualquier momento y sin que generen derecho a indemnización o compensación alguna;

Que, en dicho sentido, calificada doctrina ha expresado que *"el acto de otorgamiento del permiso que no constituye un derecho perfecto ni derecho subjetivo, ni produce efecto de cosa juzgada, resulta sustancialmente revocable por la propia administración, sin derecho a indemnización alguna, cuando lo juzgue pertinente y se invoque para ello una justa causa."* (Marienhoff, Miguel "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo V, Abeledo Perrot, 1998, pág. 402; "Permiso Especial de Uso de Bienes del Dominio Público- Régimen Jurídico de la Precariedad", Abeledo Perrot, pág. 34)";

Que, a su vez, la doctrina ha señalado que los permisos de uso del dominio público se caracterizan por su precariedad, esto es, por la prerrogativa que conserva la autoridad otorgante de revocarlos en tanto lo juzgue necesario para satisfacer los requerimientos del interés público, sin que tal extinción de lugar a una indemnización: *"Tal circunstancia pone en entredicho la presencia de un verdadero derecho subjetivo (al goce del uso especial) en cabeza del beneficiario del permiso, ya que este sabe ab initio, que recibe un título del cual puede ser despojado en cualquier momento a partir de una decisión unilateral de la autoridad competente que así lo disponga, sin resarcimiento alguno"* ("La precariedad en los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1992, ps 21/27);

Que en sentido concordante, en el derecho comparado se ha resuelto que *"...el uso o la explotación exclusiva de un bien de dominio público por parte de un particular se encuentra en principio prohibida, y sólo puede accederse a ella mediante la concesión de un permiso precario otorgado por la administración en uso de facultades discrecionales..."* (C.A. Cont. Adm. y Trib. C.A.B.A., Sala 1, Expte. N° 7929/0, Asociación Civil Golf Club Lagos de Palermo c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA), julio 13 de 2006, Sentencia N° 70);

Que, en el ámbito de la jurisprudencia provincial, se ha establecido que *"El permiso de uso es esencialmente unilateral, siendo en el fondo una "tolerancia" que la administración admite en ejercicio del poder de policía sobre la cosa pública. En cuanto a la facultad de revocarlo, señala poder hacerlo, utilizando una facultad discrecional aunque es requerido que ello responda a una razón plausible y no a mero arbitrio, requiriéndose un mínimo de justicia. Si la revocación se funda en una modificación de las circunstancias de hecho existentes al momento de dictarse el acto originario, ella es razonable y la revocación legítima"* (Municipalidad de Azul c/Lopez, Jose A. s/Desalojo. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul - Sala I. Fecha: 28-12-2005. Cita:

IJ-XI-386);

Que, sumado a ello, otros tribunales provinciales han sostenido, respecto a la naturaleza de los permisos como los aquí analizados, que los mismos son *“...de naturaleza precario, que se caracteriza por las notas de inestabilidad y debilidad y que además no crea ni importa transferir derecho alguno, ni público ni privado, en beneficio de quien lo detenta, en tanto solo constituye una tolerancia del poder administrador para la realización de ciertas actividades por parte del cocontratante beneficiario”* (Gonzalez Neris Milciades c. Municipalidad de General Pueyrredon s. Amparo. Tribunal: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Fecha: 19-08-2008);

Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido en sentido concordante respecto de la autorización de uso de bienes de dominio público como “tolerancia”, esencialmente revocable, puntualizando que: *"Esta tolerancia pone de relieve la naturaleza de la atribución emergente para el permisionario caracterizada por su inestabilidad y debilidad, que se diferencia del derecho más firme y con mayor garantía que surge de la concesión de uso"* (conf. causa B. 58.216, "Mateo", sent. de 25-VI-2003);

Que, acompañando dicha tesitura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos 311:2117, ante un reclamo de daños y perjuicios promovido por los titulares de un permiso de ocupación, uso y explotación de tierras municipales para la construcción de un restaurante y su aprovechamiento comercial, que fuera oportunamente revocado, expresó que *“...el carácter precario del permiso y la circunstancia de responder, en el caso, en razón de su objeto, al ejercicio de facultades discrecionales de la Administración, obstan a que los derechos que de él se deriven se incorporen definitivamente al patrimonio de su titular y, por tal motivo, quedan privados de la protección del art. 17 de la Constitución Nacional. La subsistencia de tales prerrogativas está subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o conveniencia que permitieron su nacimiento y puedan ser extinguidas en cualquier momento sin generar derecho a reparación alguna (confr. doctrina de Fallos 258:299; 264:314; 265:349; 270:188 y otros)”*;

Que, en consonancia con lo expresado en los considerandos precedentes, la presente medida se enmarca en la firme decisión de este Departamento Ejecutivo de priorizar el interés público por sobre otros intereses particulares, entendiendo que la gestión responsable y sostenible del espacio público constituye un pilar fundamental para el desarrollo armónico de la comunidad. En este sentido, se otorga especial relevancia a la integración plena y accesible del espacio público, garantizando que tanto los habitantes del municipio como los visitantes puedan disfrutar sin restricciones del acceso libre y democrático a la costa del río;

Que, este enfoque responde a la necesidad de revalorizar el borde costero como un bien común, promoviendo su recuperación, preservación y puesta en valor para su mejor aprovechamiento y disfrute. La costa no solo es un espacio de esparcimiento y recreación, sino también un recurso estratégico para la calidad de vida, la identidad cultural y el desarrollo turístico sostenible del partido de San Isidro;

Que en línea con estos principios, la presente política se alinea plenamente con los ejes centrales del “San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)”, que propone una planificación integral y participativa orientada a consolidar un espacio público costero inclusivo, resiliente y de alta calidad ambiental y urbana. La implementación de esta medida busca avanzar en la consolidación de un borde costero que fomente la convivencia, la accesibilidad universal, la protección ambiental y el uso responsable de los recursos naturales, contribuyendo así a la construcción de un San Isidro más equitativo, atractivo y sustentable para las generaciones presentes y futuras;

Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Decreto Provincial 1980/1977, el Decreto-Ley 9533/1980 (y sus modificatorias), el Decreto Municipal N° 1189/1996, y la Ley Orgánica de Municipalidades;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Revocar el permiso de uso precario y gratuito otorgado, mediante el Decreto N° 1189/1996, a la empresa TAKO S.R.L. CUIT N° 30-65087422-2, sobre el predio de dominio público sito en calle Roque Saenz Peña y el Río de la Plata del Partido de San Isidro, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 14 (parte), partida inmobiliaria N° 131643, donde funciona el establecimiento comercial denominado "BARISIDRO".-

ARTÍCULO 2°.- Notificar el presente Decreto a la empresa TAKO S.R.L., haciéndole saber que el día 10 de julio del corriente, a las 10:00hs, se llevará adelante la diligencia de constatación del estado del inmueble e inventario. A tales fines, deberá disponer de todo lo necesario para efectivizar la entrega del inmueble a la Municipalidad, libre de bienes y de ocupantes. La Agencia de Control de San Isidro podrá otorgar, por única vez, una (1) única prórroga, por un plazo no mayor a 30 días corridos, encontrándose autorizada a practicar la diligencia con anterioridad al 10 de julio, a solicitud de la empresa TAKO S.R.L.-

ARTÍCULO 3°. Poner en conocimiento del dictado del presente Decreto a la Agencia de Control de San Isidro, con el objeto de proceder a la recepción del inmueble y suscribir el Acta pertinente.

ARTÍCULO 4°. El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.06.10 10:28:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.06.10 10:37:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.10 12:18:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro